

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๖๘/๒๕๕๗

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๕๒/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { นายทวิ อ่อนเจริญ ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
เด็กหญิงเหมจิรา เหมราช โดยนางสาวอรพรรณ เหมราช
ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ ๑
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์
คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๒๕๒/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๔๑/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ
นายรัชชัย อ่อนเจริญ และเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน
กยค ๒๙๑ ตาก ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรของนายรัชชัย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา นายรัชชัย อายุ ๑๙ ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์



/ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑...

ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ คำนึงกล่าว ประสบอุบัติเหตุจากการหลบรถกระบะไปชนป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งป้ายดังกล่าวถูกลมพัดหักโค่นตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเหตุให้นายรัชชัยเสียชีวิต ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการเสียชีวิตของ นายรัชชัยเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่โค่นล้มขาดทางและกีดขวางการจราจร ให้เรียบร้อย เป็นเหตุให้นายรัชชัยขับรถจักรยานยนต์ชนป้ายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ (๑) ค่าปลงศพ ได้แก่ ค่าโลงศพ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ค่ารูปเทียน พวงหรีด ดอกไม้จันทร์ ฯลฯ จำนวน ๖,๙๑๕ บาท ค่าจัด ดอกไม้หน้าศพและกรอรูปจำนวน ๗,๔๐๐ บาท ค่าถวายพระภิกษุที่สวดพระอภิธรรม จำนวน ๑๔,๑๔๐ บาท ค่าเครื่องขยายเสียงและค่าเช่าโพงเย็นจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ค่าอาหารจำนวน ๒๑,๑๑๔ บาท ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่มจำนวน ๗,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ค่าปลงศพจำนวน ๖๑,๘๗๖ บาท(ที่ถูกคือ ๖๑,๘๖๙ บาท) (๒) ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๒,๕๙๐ บาท และ (๓) ค่าขาดไร้อุปการะ ซึ่งก่อนที่นายรัชชัยจะเสียชีวิต นายรัชชัยได้ทำงานกับร้านเป็งสีพาณิชย์ โดยมีรายได้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จนกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ คิดเป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน เป็นเงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๗๓๗,๔๕๙ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้นำคดีไปฟ้องต่อศาลจังหวัดตากเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาล ต่อมาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดตากได้อ่าน คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้ผู้ฟ้องคดีฟังว่า คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีคำวินิจฉัยที่ ๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัดตากจึงจำหน่ายคดี ออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าปลงศพจำนวน ๖๑,๘๖๙ บาท
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน ๑๒,๕๙๐ บาท



/๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนับแต่วันกระทำละเมิดเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน เป็นเงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๗๓๗,๔๕๙ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กระทำการโดยประมาท เลินเล่อก่อให้เกิดการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หมู่ที่ ๘ ว่าเกิดเหตุวาทภัยที่หมู่ที่ ๘ บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุพัดหลังคา ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนและป้ายประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักโค่น เจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินจึงรีบไปยังสถานที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ พบว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักโค่นและต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมาก จึงเข้าไปช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจรและล้มทับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนก่อน หลังจากให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วเจ้าหน้าที่ได้กลับมาบริเวณจุดที่ป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ต้องใช้กำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเหล็ก ไม่สามารถทำการซ่อมแซมหรือเคลื่อนย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ในวันเกิดเหตุได้ จึงได้นำกรวยจราจรมาวางไว้รอบบริเวณที่ป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่น โดยได้ตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริเวณที่ป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่นจะไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ยานพาหนะ เพราะเห็นว่าได้มีการวางกรวยจราจรไว้เป็นที่สังเกตได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตรแล้ว และในเวลากลางคืนก็ยังสามารถเห็นจุดที่ป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่นได้ชัดเจน เพราะบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างจากเสาไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสามแยกของถนน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ (สายตาก - วังเจ้า) อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของจุดตรวจบ้านน้ำดวน (ตู้ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เข้าเวรอยู่เป็นประจำทุกวัน และมีการติดตั้งตู้ไฟสามเหลี่ยมพร้อมสัญญาณแสงวับวาบอยู่บริเวณไหล่ถนนซึ่งปกติแล้วผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็จะไม่สามารถขับฝ่า่านบริเวณไหล่ถนนที่ป้ายประชาสัมพันธ์



/หักโค่นได้...

หักโค่นได้ ดังนั้น การขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดผ่านบริเวณดังกล่าวจึงควรต้องชะลอความเร็ว และขับด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว สำหรับการซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรึกษาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแล้ว มีข้อสรุปว่า จะร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย ประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีภารกิจ เข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยสารพัดช่าง จึงนัดหมายกันว่าจะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ก็มาเกิดเหตุในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เสียก่อน สำหรับนายรัชชัย มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก บริเวณ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่นอยู่ห่างจากทางเข้าบ้านของผู้ตายประมาณ ๓๐ เมตร ซึ่งผู้ตาย ต้องใช้สัญจรเข้าออกเป็นประจำทุกวันเนื่องจากทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของร้านเปิงสีพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดตรวจบ้านน้ำด้วน และบริเวณที่ป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่น ผู้ตายย่อมต้องเห็นและทราบดีว่าบริเวณดังกล่าวมีป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่นอยู่ การที่ ผู้ตายคิดจะหนองขับขึ้นรถจักรยานยนต์แข่งขันกับรถจักรยานยนต์คันอื่นด้วยความเร็วสูง ในขณะที่มีเมฆสุมหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งปรากฏตามผลการตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ตายมีปริมาณถึง ๓๓๔.๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่ กฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไปชนเสาป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนประมาณ ๓ เมตร อย่างรุนแรงจนถึงแก่ความตาย ปรากฏตามรายงาน การชันสูตรพลิกศพว่า คอหัก กรามหัก ไหล่ปลาร้าซ้ายหัก ต้นแขนขวาหัก จึงเกิดจาก การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตายเอง หาใช่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำ โดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดการละเมิดต่อผู้ตายแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่บิดามารดาของผู้ตายจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกในการจราจรในบริเวณงานศพของผู้ตาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้าน มนุษยธรรมแล้ว

ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เรียกร้องนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่สูงกว่า ความเป็นจริง กล่าวคือ



/(๑) ค่าใช้จ่าย...

(๑) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพผู้ตายสูงเกินกว่าฐานานุรูปของผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายมีอาชีพรับจ้างมีรายได้เพียงเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท จึงไม่ควรเกิน ๒๖,๓๐๐ บาท โดยเห็นว่าค่าโลงศพไม่ควรเกิน ๒,๐๐๐ บาท ค่าถวายพระภิกษุที่สวดพระอภิธรรมจำนวน ๔ วัน ไม่ควรเกิน ๔,๘๐๐ บาท ค่าจัดดอกไม้หน้างานศพไม่ควรเกิน ๒,๐๐๐ บาท ค่าของใช้ในการปลงศพ รูป เทียน พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ ไม่ควรเกิน ๒,๐๐๐ บาท ค่าอาหารในการจัดงานศพจำนวน ๔ วัน ไม่ควรเกิน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ไม่ควรเกิน ๓,๕๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ซึ่งหลายรายการมีราคาแพงกว่าราคาในท้องตลาด บางรายการชำรุดและบางรายการน่าจะไม่ได้มีการซ่อมแซมจริง อีกทั้งรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีสภาพเก่า เพราะเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุนับเป็นเวลาถึง ๖ ปี สภาพย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อะไหล่บางรายการที่เปลี่ยนจึงไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหากจะมีจริงก็ไม่ควรเกิน ๔,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าขาดไร้อุปการะ เนื่องจากผู้ตายเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งกรรมกร และอยู่ในระหว่างช่วงทดลองงาน ค่าจ้างที่ผู้ตายจะได้รับจากนายจ้างตามสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อผู้ตายได้ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกวันที่ ๑๕ และวันสุดท้ายของเดือน จึงยังไม่แน่ว่านายจ้างจะว่าจ้างผู้ตายให้เป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในร้านเปิงสิปาณิชย์ต่อไปหรือไม่ ค่าขาดไร้อุปการะในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคาดหวังเอาเองทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็เป็นเพียงบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤตินัยเท่านั้น ผู้ตายจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะในส่วนนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบตามคำฟ้องทั้งไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงเจ้าหน้าที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ห้ามมิให้ฟ้องเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านคำให้การว่า ผู้ตายไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งกับรถจักรยานยนต์คันอื่นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การ และผู้ตายก็ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจราจรในถนนสายที่เกิดอุบัติเหตุที่กำหนดให้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ขับขี่



/บนไหล่ทาง...

บนไหล่ทาง ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ได้ตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่โคนล้มไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ล้มขวางถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีผู้คนใช้สัญจรไปมาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ได้วางกรวยจราจรไว้ตามที่กล่าวอ้างซึ่งปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารท้าย คำคัดค้านคำให้การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถ่ายไว้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุ ส่วนภาพถ่ายในคำให้การนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ถ่ายในภายหลัง ในคืนวันเกิดเหตุตรงบริเวณดังกล่าวมีป้อมตำรวจก็จริง แต่ไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ที่ป้อม ภายหลังเกิดเหตุมีแต่นางทัศนีย์ นวะแก้ว และสามี ได้ออกมาดูจุดเกิดเหตุและพบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นบุตรชายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้พาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาลเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดออกมาให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับในเวลาเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน มีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่แสงเลือน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ตายได้ขับขีรถจักรยานยนต์หลบรถกระบะที่ขับมาทั้งสองทิศทาง จึงเป็นเหตุให้ผู้ตายต้องหลบรถและมาชนเสาป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ล้มกีดขวาง ถนนจนถึงแก่ความตาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกมา ตรวจสอบดูแลแต่กลับปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่าได้ให้เงินช่วยเหลือ ทางมนุษยธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินมาช่วยงานนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การให้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนมาช่วยงานไม่มีความจำเป็น

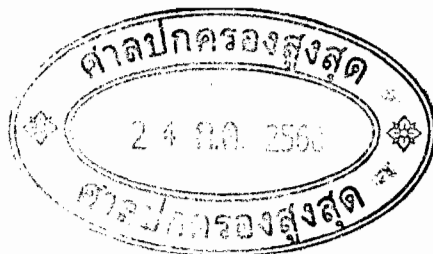
สำหรับคำสินไหมทดแทนในส่วนเงินค่าปลงศพที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เรียกร้องสูงเกินกว่าฐานานุรูปของผู้ตายนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียกร้องต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ จ่ายไปจริงจำนวนหนึ่งแสนบาทเศษ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียกร้องเพียง ๖๑,๘๘๖ บาท เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจักรยานยนต์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายตามความเป็นจริงทั้งสิ้น โดยอะไหล่ที่เปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ไม่ได้มีการเพิ่มรายการอื่นเข้ามา แต่อย่างใด ส่วนค่าขาดไร้โอกาสการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจากก่อนที่นายธวัชชัย จะเสียชีวิต นายธวัชชัยได้ไปสมัครเข้าสอบเป็นนายสิบทหารบก หากสอบผ่านนายธวัชชัย ก็จะได้รับเงินเดือนมากกว่าการเป็นลูกจ้างทั่วไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำต้องชดใช้ คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบิดาของนายธวัชชัย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรนายธวัชชัยซึ่งนายธวัชชัยให้การรับรองเลี้ยงดูและมีชื่อเป็นบิดา



/ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒...

ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในใบสูติบัตร แม้ว่านายรัชชัยจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่นายรัชชัยก็ทำงานหาเงินมาอุปการะเลี้ยงดูให้ตลอด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วย รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บริหารงานแทน

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมทำนองเดียวกันกับคำให้การ และให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริเวณที่จุดป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่นไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพราะได้มีการวางกรวยจราจรไว้โดยรอบป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ชัดเจนในระยะไกล อีกทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่หักโค่นก็วางพาดอยู่บริเวณขอบทาง มิได้กีดขวางทางเดินรถหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ยานพาหนะในทางเดินรถแต่อย่างใด และป้ายดังกล่าวก็อยู่ห่างจากจุดตรวจบ้านน้ำดวนเพียง ๕ เมตร ซึ่งมีการติดตั้งตู้ไฟสามเหลี่ยมพร้อมสัญญาณแสงวับวาวอยู่บริเวณขอบทางแนวเดียวกันกับป้ายประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานจึงไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะผ่านขอบทางตรงบริเวณนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์หักโค่นบริเวณดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม สำหรับข้อที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าแสงไฟบริเวณจุดเกิดเหตุในเวลากลางคืนกลางเดือนนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากถนนเส้นที่เกิดเหตุเป็นถนนสายหลักของประเทศ คือ ถนนพหลโยธิน การติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณทางแยกถนนจึงเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด อีกทั้งการเปิดไฟจากตู้ไฟสามเหลี่ยมพร้อมสัญญาณไฟวับวาวของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจบ้านน้ำดวนที่เปิดเป็นประจำทุกวันก็สามารถเห็นได้ชัดเจนพอที่จะทำให้ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วเมื่อผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุ ในคืนวันเกิดเหตุนางทัศนีย์ นวะแก้ว ได้โทรศัพท์แจ้งกับนายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ไม่ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบในขณะที่เกิดเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แต่มาทราบในตอนเช้าของวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันที จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่านายรัชชัยได้ปฏิบัติตามป้ายจราจรในถนนสายดังกล่าวที่กำหนดให้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ขับขี่บนไหล่ทางนั้น เห็นว่า



ป้ายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ แต่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ ๑ ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๔ กิโลเมตร อีกทั้งเป็นป้ายจราจรประเภทแนะนำ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานขี่ในทางเดินรถให้ใกล้เคียงทางเดินรถ ด้านซ้าย มิได้ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานบนไหล่ทาง การที่ผู้ตายประสบ อุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายเกิดจากการที่ผู้ตายไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น และขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด มิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการพิจารณาคดี ของศาลปกครองชั้นต้น พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในความผิดฐานกระทำ โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ และต่อมา พนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในความผิดฐานดังกล่าว กรณีจึงเห็น ได้อย่างชัดเจนว่า เหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เกิดจาก การที่นายรัชชัยขี่รถจักรยานยนต์ขณะเมาสุราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยความเร็วสูง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียกร้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ในส่วนของค่าขาดไร้อุปการะที่เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน เป็นเงินจำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีเจตนาที่จะเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะแยกส่วนกันเป็นเงินคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน คิดเป็นเงินคนละ ๓๓๑,๕๐๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีบุตร ๒ คน คือ นายรัชชัย กับเด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนเนวียง ซึ่งก่อนที่นายรัชชัย จะเสียชีวิตจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้มีรายได้เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ส่วนภรรยาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอาชีพเป็นแม่บ้าน ขณะนายรัชชัยยังมีชีวิต นายรัชชัยจะนำรายได้ จากการเป็นลูกจ้างของร้านเบิงสีพาณิชย์มาช่วยเหลือเลี้ยงดูบิดามารดาและน้องสาว ส่วนเหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นระยะเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน เนื่องจากขณะที่นายรัชชัยถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอายุ ๔๓ ปี ๓ เดือน และ อีก ๑๖ ปี ๙ เดือน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอายุครบ ๖๐ ปี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอายุครบ ๗๐ ปี



/นายรัชชัย...

นายรัชชชัยมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเวลา ๒๖ ปีเศษ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกค่าขาดไร้อุปการะเพียง ๑๘ ปี ๕ เดือน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามราคาในท้องตลาดทั่วไปน่าจะไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องเกือบทุกรายการเป็นราคาที่แพงกว่าท้องตลาด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำรวจจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน ๒ ร้าน คือ ร้านช่างนุ้ย เทคโนเซอร์วิส และร้านไบค์แอนด์สปีด และเทียบกับราคาคอะไหล่ปัจจุบันจากเว็บไซต์ Pec.aphonda.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของบริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ปรากฏว่ามีราคาถูกกว่าที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้ทำการซ่อมแซม อีกทั้งรายการที่ซ่อมแซม ได้แก่ สายไมล์ ก็เป็นรายการที่ชำรุดถึง ๒ เส้น ซึ่งในความเป็นจริงรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่นโซนิค มีสายไมล์เพียงเส้นเดียว นอกจากนี้ยังมีรายการค่าใช้จ่ายที่น่าจะไม่ได้มีการซ่อมแซมจริงหรือไม่ น่าที่จะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้แก่ คอนโซลกลาง ไฟท้าย ฝาข้างท้ายยาว ๒ ชิ้น ฝาปิดท้ายเบาะ สติกเกอร์บังโคลนซ้าย ค่าพ่นสีเฟรมท้าย บาร์ท้าย ปลอกแฮนด์ มือโซ้ค แตร เพราะเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายสภาพรถจักรยานยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว ความเสียหายมีเฉพาะส่วนหน้าของตัวรถจักรยานยนต์เท่านั้น และรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนายรัชชชัยได้ทำการดัดแปลงสภาพและมีสภาพเก่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เพื่อให้รถกลับเป็นสภาพเดิมก่อนดัดแปลง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดเหตุวาตภัยที่หมู่ที่ ๘ บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทำให้ป้ายประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักโค่นวางพาดอยู่บริเวณขอบทางถนนพหลโยธิน และเนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากต้องใช้กำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเหล็ก จึงยังไม่อาจซ่อมแซมหรือเคลื่อนย้ายป้ายดังกล่าวให้พ้นจากเขตทาง



/ในวันเกิดเหตุได้...

ในวันเกิดเหตุได้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แก้ไขปัญหาในกรณีนี้อาจเกิดอุบัติเหตุ โดยนำกรวยจราจรมาวางไว้โดยรอบบริเวณจุดที่ป้ายหักโค่นลงมา ต่อมาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา นายธวัชชัย อ่อนเนวียง บุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็น บิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงบริเวณดังกล่าวแล้วได้ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับเสาป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ล้มพาดขอบทาง ถึงแก่ความตาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายประชาสัมพันธ์ปล่อยให้ป้าย ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งมีขนาดใหญ่ทึบไว้บนขอบทางในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการ กีดขวางการจราจรและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาเป็นระยะเวลาจนถึง ๑๒ วัน จนเกิด อุบัติเหตุร้ายแรง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าได้ดำเนินการป้องกันโดยการนำกรวยจราจร มาวางไว้รอบบริเวณจุดที่ป้ายหักโค่นแล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืนเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ เป็นสัญลักษณ์อีกชั้นหนึ่ง ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุหรือเพียงพอกับสถานการณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรณีดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้อง รับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า พนักงานอัยการได้มีคำสั่ง ไม่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า กรณีนี้เป็นความรับผิดชอบจากการ กระทำละเมิดในการดำเนินกิจการทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หากใช้เป็นผลเกี่ยวเนื่องที่ต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทำ ที่ต้องรับผิดชอบในทางอาญาด้วยหรือไม่ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น สำหรับปัญหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายธวัชชัย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นทายาท โดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ (๒) และเป็นทายาทที่มีหน้าที่ จัดการศพของนายธวัชชัยตามมาตรา ๑๖๔๙ การตายของนายธวัชชัยทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑



/ต้องขาดไว้...

ต้องขาดไร้อุปการะจากนายรัชชัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๓ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นอันเนื่องมาจากการปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ตลอดจนค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดได้ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรที่เกิดจากการอยู่กินฉันสามีภรรยาระหว่างนายรัชชัยกับนางสาวอรพรรณ เหมราช ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวอรพรรณซึ่งเป็นมารดาแต่เพียงผู้เดียว หากมีผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายรัชชัยแต่อย่างใดไม่ และเมื่อเป็นดังนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่ทายาทโดยธรรมที่จะต้องมีหน้าที่จัดการศพของนายรัชชัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔๙ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปลงศพจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายรัชชัย ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนายรัชชัยจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ผลการตายของนายรัชชัยจึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตกเป็นผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เนื่องจากผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของนายรัชชัยหลังเกิดเหตุพบปริมาณแอลกอฮอล์ ๓๓๔.๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตามข้อ ๓ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะที่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ประกอบกับเมื่อศาลได้พิจารณาถึงแผนที่แสดงที่เกิดเหตุของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว เห็นว่า การที่นายรัชชัยต้องเดินทางออกจากบ้านของตนเอง เลขที่ ๕๗/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปยังร้านเบิงสีพาณิชย์ซึ่งเป็นสถานที่ทำงาน นายรัชชัยจะต้องเดินทางผ่านจุดที่เกิดเหตุ นายรัชชัยจึงย่อมต้องรู้ว่าหากขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณจุดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล้มพาดขอบทางอยู่จะต้องชะลอความเร็วของรถจักรยานยนต์ลงและขับอย่างระมัดระวังยิ่งกว่าปกติ หากนายรัชชัยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติและไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมีเมาสุราแล้ว ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิต การที่นายรัชชัยขับขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาป้ายประชาสัมพันธ์ของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเสียชีวิต จึงเป็นผลมาจากความประมาทของนายรัชชัยรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องบำรุงรักษาถนนสาธารณะไม่ให้มีสิ่งใดกีดขวางถนน ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่านายรัชชัยซึ่งเป็นประชาชนที่กระทำการเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะพึงเกิดแต่ส่วนตนเท่านั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยิ่งกว่าที่จะเกิดขึ้นจากความประมาทของนายรัชชัย จึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๒ ใน ๓ ส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ควรได้รับการชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าปลงศพ ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เสียหาย และค่าขาดไร้โอกาสเป็นจำนวนเท่าใด นั้น เมื่อพิจารณาถึงการประกอบอาชีพของนายรัชชัย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายผลไม้มีรายได้เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ตายและครอบครัวน่าจะมีฐานะปานกลาง จึงเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องในรายการคำอุปเทียบ พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ จำนวน ๖,๙๑๕ บาท ค่าจัดดอกไม้หน้าศพ และกรอรูปจำนวน ๗,๔๐๐ บาท ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่มจำนวน ๗,๓๐๐ บาท และค่าถวายพระภิกษุที่สวดพระอภิธรรมจำนวน ๑๔,๑๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕,๗๕๕ บาท นั้น เป็นการเรียกร้องที่สูงเกินสมควร จึงกำหนดค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องตามรายการดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๘๗๗.๕๐ บาท สำหรับรายการค่าอาหารเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานศพ จำนวน ๒๑,๑๑๔ บาท นั้น เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานรายการค่าอาหารแล้ว เห็นว่ามีรายการค่าสุรา ๓๕ ดิกรี จำนวน ๔ ลัง คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๙๘๘ บาท ซึ่งมีใช้เครื่องดื่มที่สมควรและจำเป็นต่อการเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานศพรวมอยู่ด้วย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายรายการค่าสุราตามจำนวนดังกล่าว จึงกำหนดค่าใช้จ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๗,๑๒๖ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเช่าโลงเย็นจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และค่าโลงศพจำนวน ๓,๕๐๐ บาท นั้น เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนพอสมควร จึงกำหนดค่าใช้จ่ายในการเช่าโลงเย็นและค่าโลงศพตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท



/และ ๓,๕๐๐ บาท...

และ ๓,๕๐๐ บาท ตามลำดับ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๓.๕๐ บาท

สำหรับค่าซ่อมรถจักรยานยนต์คันที่เสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องมาเป็นเงินจำนวน ๑๒,๕๙๐ บาท นั้น แม้ว่ารายการค่าซ่อมรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจะมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุประกอบกับรายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจักรยานยนต์ตามเอกสารท้ายคำฟ้องแล้ว เห็นว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกชนและเสียหายบริเวณส่วนหน้า โดยมีได้ถูกชนหรือมีความเสียหายในส่วนท้ายของรถจักรยานยนต์แต่อย่างใด นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุก็มีการจดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่เกิดเหตุก็เป็นเวลาถึง ๖ ปีเศษ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวย่อมต้องเสื่อมราคาไปในแต่ละปี จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน ๖,๒๙๕ บาท

ส่วนค่าขาดไร้รูปการะ ถึงแม้จะไม่ปรากฏเอกสารพยานหลักฐานว่านายรัชชัยได้อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะได้ค่าสินไหมทดแทนในการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขาดไร้รูปการะ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอายุและการประกอบอาชีพของนายรัชชัยในขณะเกิดเหตุซึ่งมีอายุ ๑๙ ปี ประกอบกับมีอาชีพรับจ้างซึ่งมีรายได้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และอาจเพิ่มขึ้นได้อีกตามอายุงานและรายได้พิเศษอื่น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอายุ ๔๓ ปี ๓ เดือนแล้ว เห็นว่า รายได้จำนวนดังกล่าวในความเป็นจริงนอกจากผู้ตายจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ตายยังต้องจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูมารดาและน้องสาว ซึ่งรวมถึงภรรยาและบุตรนอกสมรส (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) อีกด้วย กรณีจึงถือว่าค่าขาดไร้รูปการะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องจำนวนดังกล่าวจึงเป็นค่าขาดไร้รูปการะที่สูงเกินสมควร เห็นควรกำหนดค่าขาดไร้รูปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑ ใน ๔ ส่วนจากรายได้ของนายรัชชัย เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท รวมแล้วผู้ฟ้องคดีควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๗,๒๙๘.๕๐ บาท แต่โดยที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าสมควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๒ ใน ๓ ส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๑๙๙ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันกระทำละเมิด



/แต่เมื่อ...

แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลคิดดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จึงไม่อาจกำหนดให้เกินคำขอ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนเสร็จสิ้น

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๑๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยกำหนดค่าปลงศพ จากที่ร้องขอไปจำนวน ๖๑,๘๖๙ บาท กำหนดให้เหลือเพียง ๔๐,๐๐๓.๕๐ บาท และยังหักออกอีก ๒ ใน ๓ ส่วน จึงเหลือเงินค่าปลงศพจำนวน ๒๖,๖๖๙ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าน้อยเกินไป ในการจัดงานศพนั้นผู้ฟ้องคดีใช้จ่ายเงินไปหนึ่งแสนบาทเศษ แต่ที่ร้องขอต่อศาลเป็นการร้องขอตามที่มีใบเสร็จเท่านั้น จึงขอให้ศาลพิจารณากำหนดค่าปลงศพให้ตามคำฟ้อง ส่วนค่าซ่อมรถจักรยานยนต์นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ติดใจอุทธรณ์ในส่วนนี้แต่อย่างใด สำหรับค่าขาดไร้อุปกรณ์นั้น เห็นได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนที่น้อยเกินไป เนื่องจากนายรัชชัยผู้ตายอายุเพียง ๑๙ ปี และกำลังจะพ้นช่วงทดลองงาน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งถ้าหากนายรัชชัยไม่เสียชีวิตก่อนและพ้นทดลองงานก็จะได้รับเงินเดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท มากกว่าเดิมซึ่งได้รับเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น นายรัชชัยสอบเป็นนายสิบทหารบก แต่ยังไม่ทันได้ประกาศผลสอบก็มาเสียชีวิตก่อน ถ้าหากสอบได้นายรัชชัยก็จะได้รับเงินเดือน ขั้นต่ำ ๘,๐๐๐ บาท ย่อมส่งผลเสียอุปกรณ์การบิดามารดาและน้องได้มากกว่าเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องมาเพียงเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท นั้น เห็นว่าไม่ใช่จำนวนที่สูงเกินสมควร

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพจำนวน ๖๑,๘๖๙ บาท และค่าขาดไร้อุปกรณ์จำนวน ๓๓๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเหตุที่เกิดความเสียหายในคดีนี้เกิดจากนายรัชชัย อ่อนเจริญ ผู้ตาย ซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงฝ่ายเดียว มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากที่เกิดเหตุบริเวณทางแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ (สายตาก - วังเจ้า) แยกไปบ้านท่าคุณ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงยังมีได้ถ่ายโอนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควบคุมดูแล สำหรับจุดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักโค่นและเกิดเหตุล้มพาดทับบริเวณขอบทางที่ติดต่อกับขอบทางบริเวณหน้าที่ตั้งจุดตรวจบ้านน้ำด้วน ซึ่งได้มีการติดตั้งตู้ไฟสามเหลี่ยมพร้อมสัญญาณไฟวับวาบเต็มพื้นที่ไหล่ทางเป็นประจำต่อจากบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้นขอบทางบริเวณนี้จึงไม่ได้ใช้สำหรับการสัญจรไปมาของยานพาหนะต่างๆ ตั้งแต่มีการตั้งจุดตรวจบ้านน้ำด้วนมาเป็นเวลานานแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาเห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องขับขี่ให้ไกลขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อาจกระทำได้ สำหรับอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาไม่ให้มีสิ่งใดกีดขวางการจราจรบนทางบกก็เป็นของกรมทางหลวง ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลตามกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ที่โค่นล้มในฐานะเป็นเจ้าของป้ายประชาสัมพันธ์เท่านั้น นอกจากนั้น เหตุที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักโค่นล้ม มิได้เกิดจากการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใด แต่เกิดจากเหตุวาทภัยทำให้บ้านเรือนราษฎรบริเวณนั้นเสียหายจำนวนมาก รวมทั้งมีต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนราษฎรและโค่นล้มทับถนนหนทางในหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่หักโค่นล้มดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินนำกรวยจราจรมาวางรอบบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ที่หักโค่นล้มในทันทีที่ทราบเหตุแล้ว รวมทั้งตรวจสอบสถานที่บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โค่นล้มอีกหลายครั้ง จนเห็นว่าไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะขับขี่ผ่านบริเวณนี้ อย่างแน่นอน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะที่กรมทางหลวงติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ติดตั้งทั่วไปบริเวณทางร่วมทางแยกโดยติดตั้งเป็นแนวยาว



/ตลอดเส้นทาง...

ตลอดเส้นทางหลายต้น และติดต่อกับบริเวณที่ป้ายประชาสัมพันธ์โคลนล้นนี้ยังเป็นที่ตั้งของจุดตรวจบ้านน้ำดวน ซึ่งมีการติดตั้งตู้ไฟสามเหลี่ยม (สัญญาณไฟหยุดตรวจ) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบไว้เต็มพื้นที่ขอบทางและมีตำรวจอยู่เวรยามประจำตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง การขับขีวยวดยานพาหนะผ่านบริเวณดังกล่าวนี้ ผู้ขับขีจึงเห็นได้ชัดเจนจากแสงไฟส่องสว่างในระยะเกินกว่า ๕๐ เมตร และต้องชะลอความเร็วและขับขีด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติ การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่พอสมควรแก่เหตุและเพียงพอแก่สถานการณ์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และถือไม่ได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่ประการใด อีกทั้งในทางคดีอาญาอัยการจังหวัดตากมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ เมื่อพิจารณาจากคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ เห็นได้ว่า ผู้ตายขับขีรถจักรยานยนต์วิ่งลงจากไหล่ถนนเข้าไปชนที่เสาของแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ซึ่งปักอยู่ห่างจากขอบถนนประมาณ ๒ เมตร การที่ผู้ตายดื่มสุราก่อนเกิดเหตุ จากนั้นได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวชนป้ายประชาสัมพันธ์จนรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนป้ายจุดตรวจบ้านน้ำดวน ซึ่งอยู่ห่างออกไป ๑๖ เมตร แสดงว่าผู้ตายขับขีรถจักรยานยนต์ในขณะเมาสุรากับความเร็ว และจากการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ตายพบว่ามีปริมาณถึง ๓๓๔.๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินค่าปกติซึ่งต้องไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการประมาทปราศจากความระมัดระวังของผู้ตายซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งบริเวณสามแยกที่ป้ายประชาสัมพันธ์ล้นอยู่นายธวัชชัยผู้ตายก็ใช้สัญจรไปมาระหว่างบ้านพักกับที่ทำงานเป็นประจำทุกวัน ย่อมต้องทราบดีว่าการขับขีรถจักรยานยนต์ผ่านจุดดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ การที่ผู้ตายขับขีรถจักรยานยนต์ออกนอกช่องทางเดินรถไปชนเสาป้ายประชาสัมพันธ์ตรงบริเวณของเสาต้นแรกซึ่งอยู่ห่างจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่ล้นพาดไหล่ทางประมาณ ๒ เมตร ถึง ๓ เมตร เหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลมาจากความประมาทของผู้ตายแต่เพียงฝ่ายเดียว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๒ ใน ๓ ส่วนของความเสียหายทั้งหมดจำนวน ๒๖๗,๒๙๘.๕๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๑๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า



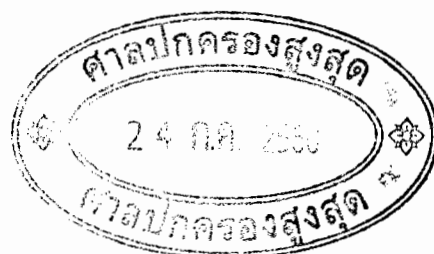
/จะชำระเสร็จสิ้น...

จะชำระเสร็จสิ้น นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นฟ้องด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด แต่หากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนประมาทอยู่ด้วย เนื่องจากการจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ล่าช้าเกินสมควรหรือเหตุอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เห็นว่าผู้ตายเป็นฝ่ายผิดมากกว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในความเสียหายได้ หรือหากเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนกระทำผิดไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ค่าสินไหมทดแทนย่อมเป็นพับกันไป

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ก่อนวันเกิดเหตุและในวันเกิดเหตุ ไม่ได้มีการเปิดไฟวับวาวดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง โดยมีแต่ตู้สามเหลี่ยมที่วางตั้งไว้เท่านั้น อีกทั้งในวันเกิดเหตุตำรวจประจำป้อมยามก็ไม่มีประจำป้อมยามดังกล่าวอีกด้วย และแม้ว่าถนนสายนี้จะเป็นของกรมทางหลวงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง แต่ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินไปเสียภาษีเป็นป้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาติดตั้งในเขตทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจอ้างปิดความรับผิดชอบให้กรมทางหลวงไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทิ้งป้ายที่หักโค่นกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนนานถึง ๑๔ วัน เป็นเหตุให้ลูกชายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขับขี่รถจักรยานยนต์มาชนจนเสียชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในการกระทำโดยประมาทครั้งนี้ สำหรับข้อกล่าวอ้างว่า การที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในส่วนของคดีอาญาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของคดีอาญานั้น ไม่ได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนแพ่งแต่อย่างใด อีกทั้งหากจะกล่าวอ้างว่าชอบทางบริเวณนี้ไม่ได้ใช้สัญญาณ ก็เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผล ซึ่งประเด็นนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยอย่างเป็นธรรมแล้วว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในทำนองเดียวกันกับคำอุทธรณ์ และเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเพียงประเด็นเดียว เฉพาะจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ โดยมีโต้แย้งว่านายรัชชชัย อ่อนเฉวียง ผู้ตาย มิได้มีส่วนประมาทด้วยแต่ประการใด และยอมรับด้วยว่าไม่ติดใจอุทธรณ์ในส่วนคำช่อมรถจักรยานยนต์ แต่อุทธรณ์เฉพาะค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปกรณ์ โดยขอให้



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยให้เต็มตามฟ้อง จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่า นายรัชชัย ผู้ตาย มีส่วนประมาทด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นฟ้องด้วยที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้พิจารณาวินิจฉัยกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องมาตามฟ้องเสียใหม่ ตามความเป็นจริง แต่ไม่เห็นฟ้องด้วยที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่เกิดความเสียหายในคดีนี้ เกิดจากบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงฝ่ายเดียว มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา ได้เกิดเหตุวาทภัยที่หมู่ที่ ๘ บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน และป้ายประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักโค่นวางพาดอยู่ บริเวณขอบทางถนนพหลโยธิน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปตรวจสอบแล้วพบว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากต้องใช้กำลังคนและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเหล็ก จึงไม่สามารถทำการซ่อมแซมหรือเคลื่อนย้ายป้ายดังกล่าว ในวันเกิดเหตุได้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำกรวยจราจรมาวางไว้รอบบริเวณ จุดที่ป้ายหักโค่น โดยไม่ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟฉุกเฉิน เนื่องจากเห็นว่า บริเวณดังกล่าวเป็นสามแยกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ที่มีแสงสว่างจาก เสาไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของจุดตรวจบ้านน้ำด้วน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เมืองตากเข้าเวรอยู่เป็นประจำ และมีการติดตั้งตู้ไฟสามเหลี่ยมพร้อมสัญญาณไฟวับวาบ อยู่บริเวณไหล่ถนน ต่อมาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา นายรัชชัย อ่อนเนวียง อายุ ๑๙ ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๕๗/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นบิดาโดยพฤตินัยด้วยการอุปการะเลี้ยงดูและมีชื่อเป็นบิดาในใบสูติบัตรของ



/ผู้ฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นลูกจ้างชั่วคราวของร้านเป็งสีพาณิชย์มีรายได้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กยค ๒๕๑ ตาก ซึ่งเป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปตามถนนพหลโยธิน เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล้มพาดวางอยู่บนขอบทางดังกล่าว รถจักรยานยนต์ที่นายรัชชัยขับขี่มาได้ชนเสาป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นเหตุให้นายรัชชัยเสียชีวิตเพราะคอหัก จากผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของนายรัชชัยพบปริมาณแอลกอฮอล์ ๓๓๔.๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการที่นายรัชชัยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ที่โคนล้มพาดขอบทางให้เรียบร้อย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๓๗,๔๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๑ และต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในความผิดฐานดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๑๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ หากกระทำละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากป้าย



/ประชาสัมพันธ์...

ประชาสัมพันธุ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่หักโค่นวางพาดอยู่บริเวณขอบทางถนนพหลโยธินหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ... (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ... มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดเหตุวาทภัยที่หมู่ที่ ๘ บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทำให้ป้ายประชาสัมพันธุ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นป้ายโครงเหล็กขนาดใหญ่หักโค่นวางพาดอยู่บริเวณขอบทางถนนพหลโยธิน ซึ่งป้ายประชาสัมพันธุ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ทั้งในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่จะป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากทรัพย์สินของตนก่อความเสียหายให้กับบุคคลอื่น และในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๖๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้ว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบว่าป้ายประชาสัมพันธุ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากต้องใช้กำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเหล็ก จึงยังไม่อาจซ่อมแซมหรือเคลื่อนย้ายป้ายดังกล่าวให้พ้นจากเขตทางในวันเกิดเหตุได้ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำกรวยจราจรมาวางไว้โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายประชาสัมพันธุ์ ปล่อยให้ป้ายประชาสัมพันธุ์ดังกล่าวซึ่งมีขนาดใหญ่ทั้งไว้บนขอบทางในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการกีดขวางการจราจรและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาเป็นระยะเวลานานถึง ๑๔ วัน โดยมีได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนหรือติดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพราะเห็นว่าจุดเกิดเหตุดังกล่าวอยู่ใกล้ตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตากและมีแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าข้างทางพอส่องสว่างให้เห็นป้ายที่หักโค่นได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งต่อมาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา นายธวัชชัย อ่อนเนวียง บุตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นบิดาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขับขี่รถจักรยานยนต์



/ไปถึงบริเวณ...

ไปถึงบริเวณดังกล่าวแล้วประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับเสาป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ล้มพาดขอบทางถึงแก่ความตาย กรณีจึงเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุหรือเพียงพอกับสถานการณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากป้ายประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่หักโค่นลงพาดอยู่บริเวณขอบทางถนนพหลโยธินดังกล่าว เมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ที่เกิดเหตุบริเวณทางสามแยกของถนนคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงยังมีได้ถ่ายโอนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าว นั้น เห็นว่า แม้จะฟังได้ว่าที่เกิดเหตุบริเวณทางสามแยกของถนนคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ดังกล่าวจะอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมทางหลวง แต่เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างเพียงพอ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในคดีนี้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์เฉพาะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่น และค่าขาดไร้โอกาสการงานจึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาว่า การกำหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เห็นว่า ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรและตามความจำเป็นตามฐานานุรูปของผู้ตาย และต้องไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องในรายการค่าอุปการะเลี้ยงดู พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ จำนวน ๖,๙๑๕ บาท ค่าจัดดอกไม้หน้าศพและกรอปรูปจำนวน ๗,๔๐๐ บาท ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่มจำนวน ๗,๓๐๐ บาท ค่าเช่าโลงเย็นพร้อมค่าเช่าโลงศพจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และค่าถวายพระภิกษุที่สวดพระอภิธรรมจำนวน ๑๔,๑๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๐,๗๕๕ บาท นั้น เห็นว่า เป็นการเรียกร้องที่เหมาะสม



/และสมควร...

และสมควรตามความจำเป็นในการจัดงานศพของผู้ตายซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว สำหรับรายการค่าอาหารเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานศพ จำนวน ๒๑,๑๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรายการค่าสุรา ๓๕ ดีกรี จำนวน ๔ ลัง คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๙๘๘ บาท มาเบิกรวมด้วยนั้น เห็นว่า รายการค่าสุราดังกล่าวไม่สมควรจะนำมาเบิกเป็นอย่างยิ่ง เพราะในงานศพควรจะประพุดิตินให้สำรวมและเหมาะสม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกร้องรายการค่าสุราตามที่ขอได้ คงมีสิทธิได้รับเฉพาะค่าอาหารจำนวน ๑๗,๑๒๖ บาท เท่านั้น เห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นๆ เป็นเงิน ๕๗,๘๘๑ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนของคุณค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๓.๕๐ บาท ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟังขึ้นบางส่วน ส่วนค่าซ่อมรถจักรยานยนต์คันที่เสียหายนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับค่าซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นเงินจำนวน ๖,๒๙๕ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้

สำหรับค่าขาดไร้โอกาสที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่าเป็นจำนวนที่น้อยเกินไป โดยให้เหตุผลว่า แม้ก่อนเสียชีวิต นายรัชชัยจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และเพิ่มขึ้นตามอายุงาน แต่อีกไม่นานนายรัชชัยจะพ้นทดลองงานและมีรายได้เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น นายรัชชัยได้สอบเป็นนายสิบทหารบก หากสอบได้จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ย่อมส่งผลเสียอุปการะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มากกว่าเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องค่าขาดไร้โอกาสเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน ตามคำฟ้อง จึงเป็นจำนวนที่ไม่สูงเกินสมควร นั้น เห็นว่า ขณะเสียชีวิตไม่ปรากฏว่านายรัชชัยได้พ้นทดลองงานหรือสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุเป็นนายสิบทหารบก อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้น ดังนั้นจึงต้องนำรายได้จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายได้ในปัจจุบันก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าขาดไร้โอกาส โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ส่วนที่หนึ่งหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ตายกับครอบครัว และส่วนที่สองถึงจะนำมาคำนวณเป็นเงินที่จะกำหนดค่าขาดไร้โอกาสให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีรายได้จากการค้าขายผลไม้เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท อยู่แล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าขาดไร้โอกาสให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน



๑ ใน ๓ ส่วนของเงินรายได้ในส่วนที่สองดังกล่าวของผู้ตาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าขาดไร้อุปการะเป็นเงินจำนวน ๖๖๗ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔๗,๔๐๗ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑ ใน ๔ ส่วนของรายได้ของนายรัชชัยขณะเสียชีวิตเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๑๘ ปี ๕ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ประเด็นนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังขึ้นบางส่วน

อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด และมาตรา ๔๔๒ บัญญัติว่า ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ ท่านให้นับทบบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ ท่านว่าหนี้อันต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อหรือหย่อนกว่ากันเพียงไร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของนายรัชชัยผู้ตายภายหลังเกิดเหตุ พบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง ๓๓๔.๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตามข้อ ๓ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ซึ่งมาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ฝ่าฝืนมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ เหตุที่เกิดความเสียหายจึงเกิดจากการเมาสุราของนายรัชชัยผู้ตาย ประกอบกับการที่นายรัชชัยต้องเดินทางออกจากบ้านของตนเลขที่ ๕๗/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปยังร้านเปิงสิปาณิชย์ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานจะต้องเดินทางผ่านจุดที่เกิดเหตุ จึงย่อมต้องรู้และพึงตระหนักว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณจุดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล้มพาดขอบทางอยู่ จะต้องชะลอความเร็วของรถจักรยานยนต์ลงและขับอย่างระมัดระวังมากกว่าปกติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผล



/มาจากความ...

มาจากความประมาทของนายรัชชัยผู้ตายในสัดส่วนที่มากกว่าการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นสมควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเป็นจำนวน ๒ ใน ๕ ส่วนของความเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
ควรได้รับจำนวน ๒๑๑,๕๘๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๘๔,๖๓๓.๒๐ บาท

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน
๑๗๘,๑๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๘๔,๖๓๓.๒๐ บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณ์ตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

นายมนูญ ปุญญกริยากร
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

Signature

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Signature



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายจิรศักดิ์ จิรวดี